

1501753-93.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... CRIMINAL - Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501753-93.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501753-93.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189329/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 26104947 - 09º D.P.

GUARULHOS, 2189329 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAIEF AUGUSTO ALVES BEZERRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

BRAYNNER EDUARDO DOS SANTOS e NAIEF AUGUSTO ALVES BEZERRA, qualificado nos autos, foram denunciados neste processo como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, inciso III e IV do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 13 de julho de 2022, por volta das 04h47min, na Rua Jamil João Zarife, nº 2400, Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, previamente ajustados e com identidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, com o emprego de chave falsa, uma moto YAMAHA/XTZ 125k, cor azul, placa DL04282, pertencente à vítima Clayton Manuel Silva. Consta da denúncia que na data e local supra indicados, BRAYNNER e NAIEF ajustaram-se para a prática do crime de furto. Assim, ao avistarem a motocicleta YAMAHA/XTZ 125k, cor azul, placa DL04282, de propriedade de Clayton Manuel Silva estacionada na via pública, utilizando-se de uma chave falsa, tipo micha, ligaram a moto e

saíram do local. Ocorre que populares perceberam o crime em andamento e acionaram a Polícia Militar. Os milicianos, quando chegaram à área, logo visualizaram os denunciados se deslocando em uma moto com as mesmas características repassadas via COPOM, ordenando parada. Realizada a abordagem, os policiais encontraram na posse de BRAYNNER um molho de chaves, utilizado na prática delitiva. Com NAIEF foram encontrados duas porções de maconha. Questionados informalmente, ambos confessaram que haviam acabado de furtar a moto.

Interrogados, os denunciados permaneceram em silêncio, decidindo por se pronunciarem somente em juízo (fls. 13/14).

Às fls.43/45, foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

A denúncia foi ofertada contra os réus no dia 21 de julho de 2022 (fls. 59/61) e foi recebida em 22 de julho de 2022 (fls. 62/63).

Regularmente citados (fls.86/88), os réus apresentaram respostas à acusação às fls. 92/95 e 100/102.

O recebimento da denúncia foi mantido, assim como o decreto prisional preventivo, conforme fls.119/120.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e duas testemunhas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa de NAIEF pugnou pelo reconhecimento da forma tentada; afastamento da chave falsa; reconhecimento da confissão; regime aberto.

A defesa de BRAYNNER pugnou pelo reconhecimento da forma tentada; afastamento da chave falsa; reconhecimento da confissão; regime aberto;

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls.04/06), Auto de Exibição e Apreensão (fl.07), Relatório Final (fls.54/55) e pelas declarações da vítima em fase policial e em juízo.

A autoria é segura.

A vítima Clayton Manuel Silva, na fase policial, disse ser proprietário do motociclo marca Yamaha, modelo XTZ 125 K, ano 2004/2004, placas DL04282. Informou que estacionou o referido veículo no local dos fatos, por volta das 03h40min da manhã, pois entra no serviço as 04h00min, e que por volta das 05h00min, policiais entraram em contato com o ele informando que haviam recuperado sua motocicleta que havia sido furtada na madrugada. Esclareceu que estava trabalhando e sequer tinha conhecimento que ela havia sido furtada. Foi convidado a comparecer a Delegacia de Polícia, onde recebeu o motociclo.

Em Juízo, disse que foi chamado por um amigo para ir a um local, onde a moto foi encontrada; a moto tinha duas travas; uma foi cortada e outra não conseguiram; arrastaram até outro local; os policiais lhe contaram o que havia ocorrido; houve dano no miolo da chave.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença

Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escoreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Descabida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506164-27.2020.8.26.0576; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

Mas não é só.

Thiago Lupo e Lucas Freitas Almeida, na fase policial, aduziram que receberam informações via Copom, que populares teriam alertado via 190, sobre um possível furto de motocicleta ocorrido no local dos fatos, dirigiram-se ao local e logo avistaram dois indivíduos na motocicleta com as mesmas características informadas pelo Copom. Dessa forma resolveram aborda-los, sendo dado sinal de parada sonoro e luminoso aos mesmos, os quais imediatamente obedeceram. Observaram que para ligar a moto os indivíduos utilizaram uma chave, tipo mixa. Em revista pessoal, encontraram com o BRAYNNER um molho de chaves e com NAIEF dois invólucros de substância verde semelhante maconha. Ainda no local, ambos confessaram que haviam acabado de furtar aquela moto e a utilizariam em proveito próprio.

Em Juízo, narraram que foram acionados via 190 a respeito de duas pessoas mexendo em uma moto; foram para o local e detiveram os réus, que confessaram o furto; havia uma chave mixa; a moto estava estacionada inicialmente em um bolsão; os réus foram detidos a cerca de 100 metros desse local.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal - Absolvição - Descabimento - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Palavras dos policiais que atenderam a ocorrência - Validade - Acusado surpreendido na posse da res furtivae - Plena consciência da conduta ilícita - Dolo comprovado - Condenação acertada e mantida - Dosimetria penal - Reprimenda fixada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Pena substituída e fixado o regime aberto em caso de descumprimento - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500091-11.2020.8.26.0165; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Finalmente, o réu BRAYNNER EDUARDO DOS SANTOS, ouvido em juízo, confessou; disse que saíram de uma festa e decidiram subtrair a moto; como estava com trava, a empurraram por uma curta distância; os moradores acionaram a polícia e foram

detidos.

O réu NAIEF AUGUSTO ALVEZ BEZERRA, ouvido em juízo, confessou; disse que estavam em uma festa; na saída, viram a moto e decidiram furta-la; pegou uma das chaves e a lixou no chão para ela virar uma mixa; quebraram uma das travas; estouraram o miolo, mas não conseguiram ligar a moto; um rapaz interveio e depois os policiais chegaram; foram abordados um pouquinho longe do local inicial.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou não apenas pelo depoimento das testemunhas, mas também pelos demais elementos de prova coligidos aos autos, evidenciando a inversão da posse com a subtração dos bens, não sendo necessária a posse mansa e pacífica do bem.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação aos réus, diante do depoimento da vítima, das testemunhas e da confissão dos réus.

Do mesmo modo, não prospera o requerimento de afastamento da qualificadora, já que o concurso de agentes e emprego de chave falsa estão bem evidenciados nos autos, tendo em vista a prova oral colhida em audiência; os réus afirmaram que lixaram uma chave para transforma-la em mixa, a fim de acionarem a moto subtraída.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em virtude das duas qualificadoras, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência.

Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição por penas restritivas de direito.

Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que a colocação dos réus em regime mais benéfico depende da verificação de dados que não estão ao alcance deste Juízo, sendo certo que a progressão exige que seja avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP); ademais, cabe ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, III, a, e 111, da Lei nº 7.210/1984.

Considerando que os réus responderam presos ao processo e tendo em vista a condenação, a prisão preventiva decretada deve de ser mantida, notadamente para, doravante, garantir-se a aplicação da lei penal. Expeça-se o necessário.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar BRAYNNER EDUARDO DOS SANTOS e NAIEF AUGUSTO ALVEZ BEZERRA, qualificados nos autos, por infração ao artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Condeno o acusado BRAYNNER ao pagamento das custas processuais, por não se cuidar de hipótese de gratuidade judiciária. Concedo ao acusado NAIEF os benefícios da justiça gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos (fls.07), pois produtos ou utilizados para cometimento do crime. O veículo foi devolvido ao dono segundo o Auto de Entrega na fl.25. Os demais bens, de baixo valor de mercado, poderão ser destruídos.

Intime-se o ofendido quanto à sentença (artigo 201, § 2º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se ao IIRGD e TRE; b) expeça-se e encaminhe-se a guia de recolhimento definitiva ou ofício de aditamento à Vara das Execuções Criminais competente; c) elabore-se cálculo de multa, descontada eventual fiança, e expeça-se certidão de sentença (conforme artigo 480 e seguintes das

Normas da Corregedoria Geral de Justiça); d) se não for hipótese de isenção, elabore-se o cálculo da taxa judiciária e intime-se o acusado para pagamento, no prazo de 60 dias, descontada eventual fiança; e) providencie-se o necessário para destinação dos bens, cobrando-se oportunamente a juntada dos comprovantes correspondentes.

Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guarulhos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA